

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2808/2533

พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น

โจทก์

ผู้ประกัน

โจทก์

นางทองมี ชัยภูมิ

โจทก์

นายวีรชน ศรีปานวงศ์

จำเลย

นายบุญมา ไชยคาม ผู้รับมอบฉันทะจาก

ผู้ประกัน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ประกันได้ยื่นฎีกาไว้ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งงดการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ประกันไว้ก่อนจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษา และผู้ประกันขอแถลงการณ์ด้วยวาจาโดยขอมอบฉันทะให้นายบุญมา ไชยคาม เป็นผู้ดำเนินการแทนตามหนังสือมอบฉันทะท้ายคำร้องนี้ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่นยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวโดยมีนางทองมี ชัยภูมิ เป็นผู้ประกัน ตีราคาประกัน 80,000 บาทผู้ประกันผิดสัญญาประกันไม่ส่งตัวจำเลยมาฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาประกัน ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยได้ ผู้ประกันยื่นคำร้องขอลดค่าปรับ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ผู้ประกันมอบฉันทะให้ทนายจำเลยดำเนินการแทน (ตามรายงาน ลงวันที่ 10 มกราคม 2532) ศาลออกหมายจับ และปรับผู้ประกันก็ไม่ปรากฏว่ามีการติดตาม

มาจนโจทก์แจ้งดำเนินการเองจึงได้ตัวจำเลยมาลงโทษ จึงไม่มีเหตุจะลดค่าปรับให้
ให้ผู้ประกันชำระภายใน 15 วัน

ผู้ประกันอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้ประกันฎีกา (อันดับ 53)

ต่อมานายบุญมา ไชยคาม ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ประกันยื่นคำร้องดังกล่าว
(อันดับ 62,63)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ร้องไว้ในระหว่าง
ฎีกา โดยห้ามผู้ร้องทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินที่ผู้ร้องนำมาประกัน ให้ศาลชั้นต้น
แจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ส่วนที่ผู้ร้องขอแถลงการณ์ด้วยวาจากันั้น เห็นว่า
ไม่มีความจำเป็น จึงให้งดเสีย

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ร้องไว้ในระหว่าง
ฎีกา โดยห้ามผู้ร้องทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินที่ผู้ร้องนำมาประกัน ให้ศาลชั้นต้น
แจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ส่วนที่ผู้ร้องขอแถลงการณ์ด้วยวาจากันั้น เห็นว่า
ไม่มีความจำเป็น จึงให้งดเสีย

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-จรัส อุดมวรชาติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ